

CM1 Institutions juridictionnelles et administratives

Introduction générale

Il existe une multitude de textes (lois, décrets) relatifs à l'organisation de l'Etat. Dans l'Antiquité notamment, les règles n'étaient pas constamment écrites mais prenaient leurs racines dans la pratique.

Organisation = les règles de fonctionnement de la justice sont définies à l'avance (Etat de droit)

-> il est impossible pour tous les Etats de prévoir en avance l'ensemble des règles (des pratiques administratives, juridictionnelles mises en place et ensuite acceptées et inscrites dans les textes)

On parle aussi d'institution (renvoie à l'idée de stabilité, de pérennité). Elle renvoie à un **processus d'institutionnalisation** (= processus qui va permettre de séparer, distinguer les personnes et le pouvoir qu'elles incarnent)

Le pouvoir s'incarnait dans des personnes et se transmettait entre elles. Aujourd'hui, on incarne les institutions (le pouvoir n'est plus censé être personnel), les transmissions ne s'exercent pas entre les personnes.

Il arrive en pratique que la dissociation pouvoir/personne ne s'effectue pas réellement (**ex**: Syrie).

Cette dissociation octroie de la personnalité morale à une institution (Etat, commune...).

Pour qu'un Etat fonctionne, il lui faut une série d'institutions :

-les **politiques**, elles participent directement ou indirectement à l'élaboration des lois (les plus importantes) ; certaines sont aussi administratives (**ex**: quand Président dissout l'Assemblée -> pol MAIS nomination nouveau gouv -> admin)
(On évoquera la place/fonction/rôle administrative du Président, 1er Ministre et gouv)

-les **administratives**, institutions qui exécutent, mettent en oeuvre, appliquent ; pluralité d'institutions admin (très, voire trop, large en France avec plusieurs niveaux d'instit admin et de sous-niveaux => le pol s'est fait dépassé par le bureaucratique)

-les **juridictionnelles**, renvoie à la justice (=ensemble des institutions compétentes pour « dire le droit ») ; il consiste par ex à trancher de façon définitive des litiges/différends ; la justice n'a pas que des compétences juridictionnelles (parfois elle ne fait que constater, **ex**: adopter un enfant, se marier à l'étranger...) ; elle peut régler de manière non-juridictionnelle des litiges, amener des indi à négocier

juridictionnel ≠ judiciaire

=> juridiction judiciaire ne constitue qu'une partie des institutions juridictionnelles

Dans les instit judiciaires, on peut établir des distinctions entre : civil, pénal, commercial, et social.

Les juridictions admin jugent en principes les litiges de droit public (le tout géré par le Conseil d'Etat), arrive aussi qu'elles appliquent du droit privé.

Il y a d'autres juridictions en France (droit constit -> Conseil constit) et d'autres internationales efficaces en France (Cour européenne des droits de l'Homme)
Cour de justice de la République (pour les ministres).

En principe, les institutions sont désignées sous le vocable d'institutions publiques (politiques, admin, jurid), cad des institutions qui relèvent initialement de l'Etat.

MAIS on peut valablement constater l'existence d'institutions au dessus des Etats (supra-étatique, inter-étatique)

Inter-étatiques => les Etats afin de règlementer ces actions ont mis en place des institutions (ex: ONU) qui se soumettent ou pas à celles-ci

Supra-étatiques => capables d'imposer des décisions aux Etats consentants (ex: UE)

On peut aussi constater l'existence de juridictions infra-étatiques (EU, Allemagne, Suisse, Belgique qui votent des décisions locales -> Etats fédéraux)